

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6554/2541

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงรับจำนำ เม โทร

โจทก์

ผู้ซื้อ ทรัพย์

โจทก์

พันเอก วัง ปั่น สนิท

โจทก์

พันตำรวจโท ชวลิต สิทธา รณ

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 509

ป.วิ.พ. มาตรา 306

แม้เจ้าพนักงานบังคับคดีจะประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทไว้ต่ำกว่าราคาประเมินของ สำนักงานวางทรัพย์กลางก็หาเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ เนื่องจากการประเมินราคาทรัพย์อาจมีความเห็นแตกต่างกันได้ทั้งไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทำการประเมินราคามีเจตนาไม่สุจริต การเข้าสู่ราคาในการขายทอดตลาดเป็นเรื่องของบุคคลที่สนใจจะเข้าประมูลไม่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ขายทอดตลาดแต่อย่างใด เพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีอำนาจจะบังคับหรือห้ามมิให้ผู้ใดเข้าสู่ราคา ดังนั้นการที่มีผู้เข้าสู่ราคาน้อยจึงไม่ใช่ข้อแสดงว่าการขายทอดตลาดเป็นไปโดยไม่ชอบ การที่ ว. ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมสู่ราคา มิได้เสนอราคาเข้าต่อสู้ มิได้หมายความว่า ว. สมรู้กับผู้เข้าสู่ราคาคนอื่นหรือบุคคลภายนอก เพราะการที่ ว. มิได้เสนอราคาดังกล่าวอาจเป็นเพราะ ว. เห็นว่าราคาในการประมูลสูงเกินไปก็ได้ เมื่อพยานหลักฐานรับฟังไม่ได้ว่าฝ่ายผู้ซื้อทรัพย์สมรู้กับผู้เข้าสู่ราคาคนอื่นและบุคคลภายนอกในการประมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาท ทั้งราคาของผู้ซื้อทรัพย์ ประมูลได้ก็สูงกว่าราคาประเมินของสำนักงานวางทรัพย์กลางดังนั้นการที่เจ้าพนักงานบังคับคดี

ตกลงขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ซื้อตามราคาและผู้ซื้อเสนอมาจึงเป็นการขาย
ทรัพย์สินในราคาที่พอสมควรแล้ว ไม่ต่ำเกินไปกรณีจึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดรายนี้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์จำนวน
1,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว
โจทก์ขอให้บังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งปลูกอยู่ใน
ที่ดินเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษาพันเอกวงษ์ ปันสนิท ผู้ซื้อทรัพย์สินซึ่ง
เป็นผู้รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ
โจทก์ไม่คัดค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาต ต่อมาโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินการบังคับคดี
ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดศาลชั้นต้นให้ถอนการบังคับคดีและ
อนุญาตให้ผู้ซื้อทรัพย์สินเข้าสวมสิทธิบังคับคดีต่อไป ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวไปในราคา 4,000,000 บาทโดยผู้ซื้อทรัพย์สินเป็นผู้ซื้อได้

จำเลยยื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเจ้าพนักงาน
บังคับคดีประเมินราคาทรัพย์สินไว้เพียง 1,425,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาท้องตลาดมาก
ทั้งปรากฏว่าในวันขายทอดตลาดมีผู้เข้าฟังการประมูลถึง 150 คน แต่มีผู้เข้าสู้ราคา
เพียง 3 คนรวมทั้งนายกมล ไชยโรจน์รักษ์ ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้คัดค้านซึ่ง
เป็นผู้ประมูลได้ในราคา 4,000,000 บาท แต่สำนักงานวางทรัพย์สินกลางได้ประเมิน
ราคาทรัพย์สินดังกล่าวไว้ 3,768,800 บาท ราคาที่ประมูล ได้ถึงสูงกว่าราคาที่สำนักงาน
วางทรัพย์สินกลางประเมินไว้เพียงเล็กน้อยเป็นการประมูลโดยสมรู้กัน และราคาที่ขาย
ยังต่ำกว่าราคาท้องตลาดมาก เพราะทรัพย์สินดังกล่าวมีราคาในท้องตลาดไม่ต่ำกว่า

6,000,000 บาท ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและให้ประกาศขายทอดตลาด
ทรัพย์สินใหม่ดังกล่าว

ผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำคัดค้านว่า การขายทอดตลาดได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย
ราคาที่ขายก็เป็นราคาที่สมควร ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่ามี
เหตุที่จะเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินนี้หรือไม่ เห็นว่า แม้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจะประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทเพียง 1,425,000 บาท แต่สำนักงาน
วางทรัพย์กลางประเมินราคาไว้ถึง 3,768,800 บาทก็หาเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ดังที่จำเลยฎีกาไม่เนื่องจากการประเมินราคาทรัพย์สินอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันได้
ทั้งไม่ได้ความว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีมีเจตนาไม่สุจริตแต่อย่างใดจึงรับฟังไม่ได้
ว่าการกระทำได้กล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนปัญหาว่าผู้ที่ซื้อ
ทรัพย์สินเป็นผู้ประมูลได้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทในราคาเพียง 4,000,000 บาท
เป็นการสมคบกันประมูลโดยไม่สุจริตและเป็นราคาที่ต่ำเกินไปหรือไม่ เห็นว่า จำเลย
หาได้นำพยานหลักฐานมาสืบให้ฟังได้ว่าการประมูลรู้ราคากระหว่างนายภ
มล ไชยโรจน์รัตน์ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ซื้อทรัพย์สิน กับผู้รู้ราคาคนอื่นและบุคคล
ภายนอกอย่างไร จำเลยนำสืบโดยเบิกความเพียงว่า จำเลยเชื่อว่าการประมูลขาย
ทอดตลาดครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมีผู้ร่วมฟังการประมูลถึง 150 คน แต่มี

ผู้เข้าสู่วราดาเพียง 3 คน และราคาจากผู้ประมูลได้ก็สูงกว่าราคาประเมินของสำนักงาน
วางทรัพย์กลางไม่มากนัก จำเลยจึงเชื่อว่าผู้เข้าประมูลทั้ง 3 คน สมคบกันฮั้วราคา
ประมูลครั้งนี้ เห็นว่าการเข้าสู่วราดาเป็นเรื่องของบุคคลที่สนใจจะเข้าประมูลหาหา
เกี่ยวกับเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ขายทอดตลาดแต่อย่างใดไม่เพราะเจ้าพนักงานบังคับ
คดีไม่มีอำนาจจะบังคับหรือห้ามมิให้ผู้ใดเข้าสู่วราดาแต่อย่างใด ดังนั้น การที่มีผู้เข้าสู่ว
ราดาน้อยจึงไม่ใช่ข้อที่แสดงว่าการขายทอดตลาดเป็นไปโดยไม่ชอบ ส่วนที่จำเลยอ้าง
ว่านางสาววิราภรณ์ บรรดุจวงศ์ สมรู้กับฝ่ายผู้เข้าสู่วราดาคนอื่นนั้น เห็นว่า การที่
นางสาววิราภรณ์ผู้เข้าร่วมสู่วราดามีได้เสนอราคาเข้าต่อสู้อย่างอาจเป็นเพราะเห็นว่ามี
การประมูลในราคาที่สูงเกินไปแล้วก็ได้ จึงยังรับฟังไม่ได้ว่านางสาววิราภรณ์สมรู้กับ
ฝ่ายผู้เข้าสู่วราดาคนอื่นหรือบุคคลภายนอกแต่อย่างใด ที่จำเลยอ้างว่าราคาที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างมีราคาในท้องตลาดไม่ต่ำกว่า 6,000,000 บาท นั้นก็ปรากฏว่าพยานที่
จำเลยนำมาเบิกความสนับสนุน คือ นางสุรางค์ เกษตรธรรม เป็นพี่สาวจำเลย ส่วน
นายวิศิษฐ์ วิริยะสกุล ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งหน้าที่ของจำเลย ย่อมจะ
เบิกความเป็นประโยชน์กับจำเลยส่วนนายบุญเดือนมีอาชีพเป็นพนักงานขับรถไฟ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่น่าเชื่อว่ามีทรัพย์สินเพียงพอที่จะมาขอซื้อที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างพิพาทจากจำเลยในราคาถึง 6,000,000 บาท ได้ ที่จำเลยอ้างว่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างพิพาทมีราคาในท้องตลาดไม่ต่ำกว่า 6,000,000 บาท จึงไม่น่าเชื่อ
ส่วนการขายทอดตลาดครั้งก่อนมีผู้ให้ราคาสูงสุดถึง 4,050,000 บาทนั้น ก็ปรากฏว่า
สูงกว่าครั้งนี้เพียง 50,000 บาท ทั้งผู้ให้ราคาสูงสุดดังกล่าวมิได้วางเงินทำให้ต้องมี
การขายทอดตลาดใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ราคาสูงสุดดังกล่าวอาจเห็นว่าราคาสูงเกิน
กว่าราคาที่ควรเป็นจึงไม่ยอมวางเงินก็ได้ พยานหลักฐานของจำเลยยังฟังไม่ได้ว่า
ฝ่ายผู้ซื้อทรัพย์สมรู้กับผู้เข้าสู่วราดาคนอื่นและบุคคลภายนอกในการประมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างพิพาทและราคาของผู้ซื้อทรัพย์ประมูลได้ก็สูงกว่าราคาประเมินของ
สำนักงานวางทรัพย์กลาง ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์ในราคา

4,000,000 บาท ตามที่ผู้ซื้อทรัพย์สินเสนอจึงเป็นราคาที่พอสมควรแล้วหาได้ขายไปในราคาต่ำเกินไปหรือไม่ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการขายทอดตลาด ศาลล่างทั้งสองพิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิเทพ ศิริพากย์-สถิตย์ ไพเราะ-ชวลิต ศรีสง่า)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>